

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

TEORIA DO CRIME

FATO TÍPICO E CONDUTA

CONDUTA • RESULTADO • NEXO CAUSAL • CONCAUSAS • OMISSÃO



DIREITO PENAL • AULA 02

6 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O MAPA DA AULA

CP - Parte Geral - Título II

Aqui começa a teoria do crime. O foco é enxergar o fato típico por peças: primeiro a conduta, depois o resultado quando o tipo o exige, em seguida o nexo causal e, por fim, a tipicidade. A aula também fecha o art. 13 do Código Penal: causalidade, causa superveniente e omissão penalmente relevante.

BLOCO	CHAVE DE PROVA
Estrutura do crime	Para estudo: fato típico -> ilicitude -> culpabilidade. Nesta aula, trabalhamos o primeiro bloco.
Conduta	Comportamento humano voluntário: ação ou omissão.
Resultado	Naturalístico quando há modificação perceptível no mundo exterior; nem todo crime exige esse resultado.
Nexo causal	Liga a conduta ao resultado nos crimes em que o resultado naturalístico é relevante.
Concausas	Podem coexistir com a conduta e alterar ou romper a imputação do resultado.
Omissão relevante	Só responde pelo resultado quem devia e podia agir e estava em posição de garantidor.

ATENÇÃO

Dolo, culpa e erro serão aprofundados na Aula 03. Aqui, eles aparecem apenas quando necessários para situar a conduta e a tipicidade.



FATO TÍPICO - A ESTRUTURA

não coloque culpabilidade dentro dele

1 CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME

ESTRUTURA DE ESTUDO

Na construção tripartida usada como referência de estudo, crime é fato típico + ilícito + culpável. Isso serve para organizar o raciocínio: primeiro pergunta-se se o fato é típico; depois se é ilícito; por fim, se o agente é culpável.

2 O QUE COMPÕE O FATO TÍPICO

NOS CRIMES MATERIAIS

Conduta + resultado naturalístico + nexo causal + tipicidade.

Mas a banca gosta da ressalva: crimes formais e de mera conduta não dependem de resultado naturalístico para a consumação.

TIPICIDADE EM UMA LINHA

Tipicidade formal = encaixe da conduta no modelo legal. Tipicidade material = relevância da lesão/perigo ao bem jurídico. Não confunda tipicidade com ilicitude nem com culpabilidade.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • AGENTE/ESCRIVÃO • 2009

Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue o item.

São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o direito penal.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



CONDUTA - AÇÃO E OMISSÃO

antes do resultado, existe comportamento humano

1 CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE

IDEIA CENTRAL

Conduta é o comportamento humano voluntário exteriorizado por ação ou omissão. Atos puramente reflexos, inconsciência completa ou coação física irresistível podem afastar a própria conduta.

FINALISMO - APENAS O NECESSÁRIO

No sistema finalista, dolo e culpa são analisados no fato típico, ligados à conduta. Aprofundamento de dolo, culpa e erros fica para a próxima aula.

2 AÇÃO X OMISSÃO

Comissivo	O tipo é realizado por comportamento positivo: fazer algo proibido.
Omissivo próprio	O próprio tipo descreve o não fazer. Ex.: omissão de socorro.
Omissivo impróprio	O tipo descreve resultado normalmente produzido por ação, mas o garantidor responde por não impedi-lo quando devia e podia agir.



RESULTADO E NEXO CAUSAL

art. 13, caput

1 RESULTADO

NATURALÍSTICO

É a alteração perceptível no mundo exterior. No homicídio, por exemplo, o resultado naturalístico é a morte. Crimes materiais exigem esse resultado para consumação.

FORMAL E MERA CONDUTA

No crime formal, o tipo pode mencionar resultado, mas a consumação não depende de sua ocorrência. No crime de mera conduta, nem se exige resultado naturalístico descrito no tipo.

2 NEXO CAUSAL

REGRA DO ART. 13

O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

TEORIA ADOTADA COMO REGRA

O Código Penal parte da equivalência dos antecedentes causais (*conditio sine qua non*): elimina-se mentalmente a conduta; se o resultado desaparece, ela integra a cadeia causal.



CONCAUSAS E SUPERVENIÊNCIA

art. 13, §1º

1 CAUSAS INDEPENDENTES

ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES

Não se ligam causalmente à conduta do agente. Podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes e, quando realmente autônomas, rompem a imputação do resultado.

RELATIVAMENTE INDEPENDENTES

Relacionam-se de algum modo com a conduta antecedente. A regra especial do CP destaca a superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado: ela exclui a imputação do resultado final, permanecendo imputáveis os fatos anteriores.

EXEMPLO CLÁSSICO

A agredir B para causar lesão. No hospital, ocorre fato superveniente totalmente suficiente, por si só, para produzir a morte. Se presentes os requisitos do §1º, A não responde pelo resultado morte, mas pelos fatos anteriores praticados.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • CÂMARA DOS DEPUTADOS • POLICIAL LEGISLATIVO FEDERAL • 2026

Acerca da relação de causalidade, julgue o item.

A superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produz o resultado rompe o nexo causal, afastando a imputação desse resultado ao agente anterior.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE

art. 13, §2º

1 DOIS REQUISITOS BÁSICOS

DEVIA + PODIA AGIR

A omissão só permite imputar o resultado ao omitente quando ele tinha dever jurídico e possibilidade concreta de agir para evitá-lo.

2 QUEM É GARANTIDOR

Lei	Quem tem obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância.
Assunção	Quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
Ingerência	Quem, com comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

NEXO NA OMISSÃO IMPRÓPRIA

A omissão não causa fisicamente um resultado como uma ação positiva. A imputação é normativa: pergunta-se se a ação devida, caso praticada, teria alta probabilidade de evitar o resultado.



QUESTÕES REAIS - GARANTIDOR

PC-PB + PRF

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PC-PB • DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL • 2022

Considerando-se a teoria do tipo penal, é correto afirmar que

- A** o arrependimento posterior exige voluntária reparação do dano até o oferecimento da denúncia.
- B** responde pelo resultado que agrava especialmente a pena o agente que o houver causado, independentemente de dolo ou culpa.
- C** a pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida, no arrependimento eficaz, de um a dois terços.
- D** o agente responde pelos atos já praticados na hipótese de absoluta impropriedade do objeto que impeça a consumação do crime.
- E** o dever de agir, no crime omissivo, também incumbe a quem, sem obrigação legal, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado.

MARQUE A OPÇÃO CORRETA • GABARITO NO FINAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • PRF • POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL • CURSO DE FORMAÇÃO • 2020

No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item.

Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão.

☐ C Certo ☐ E Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



QUESTÕES REAIS - CAUSALIDADE

MPE-SC + PC-PE

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q5

CEBRASPE • MPE-SC • PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO • 2023

Com referência à teoria do crime, julgue o item.

Nos crimes omissivos impróprios, a relação de causalidade somente será constituída se, com base em elementos empíricos, for possível concluir, com alto grau de probabilidade, que o resultado não ocorreria caso a ação devida fosse efetivamente realizada.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM REAL, SEM QUESTÃO AUTURAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q6

CEBRASPE • PC-PE • DELEGADO DE POLÍCIA • 2016

A relação de causalidade consiste no elo entre a conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, assinale a opção correta.

A

Nos crimes omissivos impróprios, o CP adotou teoria naturalística da omissão, equiparando a inação do garantidor a uma ação.

B

A causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado não interfere na imputação do resultado ao agente.

C

O CP adota, como regra, a teoria da causalidade adequada.

D

Segundo a imputação objetiva, o resultado não é atribuído à conduta quando o agir decorre de risco permitido ou de conduta que diminui o risco proibido.

E

Nos crimes de mera conduta, o estudo do nexo causal é relevante por existir resultado naturalístico.

MARQUE A OPÇÃO CORRETA • GABARITO NO FINAL



PEGADINHAS QUE A BANCA ADORA

automatize estas respostas

TEMA	RESPOSTA
Fato típico	Culpabilidade não é elemento do fato típico.
Resultado naturalístico	Não é exigido para consumação de todo crime.
Nexo causal	É especialmente relevante nos crimes materiais.
Regra causal do CP	Equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non).
§1º do art. 13	Causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado exclui sua imputação.
Omissão imprópria	Exige dever e possibilidade de agir.
Garantidor	Lei, assunção de responsabilidade ou criação anterior do risco.
Rol do garantidor	Tratado como taxativo para fins de incriminação; não se amplia por analogia prejudicial.
Omissão x causa física	A imputação ao garantidor é normativa; a análise pergunta se a ação devida evitaria o resultado.
Dolo/culpa	Pertencem ao fato típico na teoria finalista, mas serão aprofundados na próxima aula.

SEQUÊNCIA DE RESOLUÇÃO

1) Qual foi a conduta? 2) O tipo exige resultado naturalístico? 3) Há nexo? 4) Existe concausa? 5) Se houve omissão, o agente era garantidor e podia agir?



GABARITO COMENTADO

6 questões reais

1. Fato típico não inclui culpabilidade

ERRADO

Na estrutura tripartida, culpabilidade é etapa autônoma do conceito analítico de crime. O fato típico abrange conduta, tipicidade e, quando o tipo material exige, resultado naturalístico e nexos causal. Gabarito: ERRADO.

2. Superveniência relativamente independente

CERTO

É a regra do art. 13, §1º: se a causa superveniente relativamente independente, por si só, produz o resultado, exclui-se a imputação desse resultado, sem apagar os fatos anteriores. Gabarito: CERTO.

3. Assunção de responsabilidade

LETRA E

O art. 13, §2º, b, alcança quem, mesmo sem obrigação legal originária, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. As demais alternativas contrariam outros institutos do CP. Gabarito: E.

4. Crime omissivo impróprio

CERTO

Quem devia e podia agir para evitar o resultado, estando em posição de garantidor, pode responder pelo resultado não impedido. É a lógica da omissão imprópria. Gabarito: CERTO.

5. Causalidade normativa na omissão

CERTO

Na omissão imprópria, a imputação exige juízo de que a ação esperada teria elevada probabilidade de impedir o resultado. Não se trata de causalidade física produzida pelo 'não fazer'. Gabarito: CERTO.

6. Imputação objetiva

LETRA D

A alternativa D está correta: a imputação objetiva funciona como filtro normativo e afasta imputação quando não há criação/aumento de risco proibido ou quando a conduta se insere em risco permitido/diminuição de risco. Gabarito: D.



MAPA FINAL + RASTREABILIDADE

revisão de 90 segundos

FATO TÍPICO

Conduta + tipicidade e, nos crimes materiais, resultado naturalístico + nexo causal. Culpabilidade não entra aqui.

ART. 13

Causa = condição sem a qual o resultado não ocorreria. Superveniência relativamente independente que, por si só, produz o resultado exclui sua imputação. Omissão relevante = devia + podia agir.

GARANTIDOR

Lei • assunção de responsabilidade • criação anterior do risco.

1

QUESTÕES REAIS UTILIZADAS

RASTREABILIDADE

- PF - Agente/Escrivão - 2009: elementos do fato típico.
- Câmara dos Deputados - Policial Legislativo Federal - 2026: causa superveniente.
- PC-PB - Delegado - 2022: posição de garantidor.
- PRF - Curso de Formação - 2020: omissão imprópria.
- MPE-SC - Promotor - 2023: causalidade nos crimes omissivos impróprios.
- PC-PE - Delegado - 2016: nexo causal e imputação objetiva.

Base legal: Código Penal, art. 13 e estrutura dogmática indispensável ao Título II.